

한국가스공사 상임감사위원

징계·경고·주의 요구

일련번호 제22-해외-10호

제 목 Cㄷ법인 현지 인력 충원 절차 미준수 등

소관부서 ==, ☎ ☎, ○

조치부서 ○

내 용

1. 업무 개요

==(이하 "Cㄷ법인"이라 한다)는 저 ㄱ LNG터미널의 운영사인 <▲와 O&M계약을 통해 동 터미널의 운영 및 유지보수를 업무를 수행하고 있다. Cㄷ사의 지분은 ♠♠ 51%, ♠♠(♡♡ 및 ♥♥) 24.5% 및 ♠♠(♡♡) 24.5%로 구성되어 있으나 O&M계약에 의해 <▲사의 통제를 받고 있으며 공사는 세컨드먼트 계약에 의해 Cㄷ법인에 해외근무자를 파견하고 있다.

한편, Cㄷ법인은 ♠♠, ♠♠(♡♡ 및 ♥♥) 및 ♠♠(♡♡)의 합작회사로 공사 감사실은 Cㄷ법인에 대한 직접 감사 및 감사처분 권한을 가지고 있지 않으나, 공사 「해외파견자 운영지침」은 타 주주사가 경영에 참여하는 해외법인의 경우에도 해당 법인의 실질적인 경영권을 공사 파견직원이 행사하는 경우 해당 법인 파견자는 공사 감사규정에 따른 조사 또는 감사에 성실히 임하도록 정하고 있다.

2. C>법인 현지인력 충원 절차 미준수

가. 관계규정 및 판단기준

C>법인의 현지 인력 충원 시에는 C>법인 「HR Recruitment and Hiring Manual」에 따라야 하며, 동 규정에 정한 현지 인력 충원 절차는 [표1]과 같다.

[표1] C>법인 현지 인력 충원 절차

절차	주요 내용
채용 요청 (Personnel Request)	- 현지인력 충원이 필요한 팀은 ⑥에 요청서(Personnel Request Format) 제출
채용 공고	- HR 부서는 ⑥ 및 ⑦에 지원자 추천을 요청하며 매니저 및 전문분야 인원 충원 시에는 Headhunter Agency를 고용
서류 심사	- HR 부서는 해당 팀장에게 서류심사 요청 - 3배수 이상의 지원자가 서류심사를 통과할 때까지 이전절차를 반복하며, 10영업일 동안 충분한 후보자가 없을 경우에는 서류심사 기준 완화 가능
필기 시험	- 100점 만점에 60점 이상인 후보자를 대상으로 다음 단계 진행
면접 심사	- pm가 면접 심사 수행 - 면접 심사는 3인 이상의 후보자를 대상으로 진행하는 것이 원칙이나, CEO 또는 CFO의 결정으로 3명 미만의 후보자를 대상으로 면접심사를 진행할 수 있고 서류 심사 및 필기시험을 통과한 후보자가 한 명인 경우 면접심사를 면제할 수 있음
최종 평가	- pm는 후보자를 최종 평가
채용 결정	- pm는 후보자의 최종 채용 여부를 결정 - pm가 적합한 후보자가 없다고 결정할 경우에는 headhunter agency를 고용 및 아웃소싱 요청을 통해 후보자를 구할 수 있으며 pm의 면접심사만으로 채용을 결정

그리고 동 규정 제8조에 따르면 pm (이하 “am.”라 한다)는 CFO 및 팀장(team leader)로 구성되며 정족수는 4인 이상이다.

한편, 동 규정 제8조는 am의 결정은 최종적¹⁾인 것으로 정하고 있어 법인대표 등 상급자에 의한 현직인력 채용 결정을 배제하고 있다.

따라서 C>법인의 현지인력 충원 시 am는 면접(interview), 최종평가(final

1) “The decision of the pm. is final”

evaluation) 및 채용결정(issuing of decision) 등의 주요역할을 수행하는 최종의사결정 기구이며, C○법인이 현지 인력을 충원하고자 할 경우 C○법인은 4인 이상 위원(CFO 및 team leader)의 참석으로 am.를 개최하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

C○법인은 현지인력을 충원하면서 [표2]와 같이 C○법인 「HR Recruitment and Hiring Manual」을 위반하였다.

[표2] C○법인 현지인력 충원 매뉴얼 위반 사례

피채용 현지직원	시기	위반내용
A	'20.7월	pm. 정족수 미달
B	'21.5월	pm. 정족수 미달
C	'22.3월	pm. 생략

1) D 부장의 경우

D 부장은 2020년 7월 C○법인 현지인력 채용을 주관하는 ®장으로 근무하면서 정족수 미달²⁾의 am.를 개최하여 ®장으로서 직무에 태만하였다. 그 결과 정족수 미달의 am.는 현지직원 A의 채용을 결정하였다.

2) E 과장의 경우

E 과장은 2021년 5월 C○법인 현지인력 채용을 주관하는 ®장으로 근무하면서 정족수 미달의 am.를 개최하여 ®장으로서 직무에 태만하였다. 그 결과 정족수 미달의 am.는 현지직원 B의 채용을 결정하였다.

한편, 2022년 3월 C○법인 회계전문보조[Specialized Auxiliary(Accountant)]로 채

2) CFO 및 Team Leader 3인 참석 (pm.의 정족수는 4인 이상)

용된 C는 단독 지원자였으며, 당시 C㉔법인 ㉔에 현지채용 직원으로 근무 중이던 현재직원 F의 친동생이다. 따라서 현재직원 C 채용 건은 공정성 확보를 위한 현지인원 충원 절차 준수 필요성이 높다.

그런데도 E 과장은 2022년 3월 C㉔법인 현지인력 채용을 주관하는 ㉔장으로 근무하면서 am를 개최하지 않고 ㉔ 소속 직원 3인³⁾의 면접, 최종평가 및 결정으로 현지 직원 채용 절차를 진행하여 ㉔장으로서 직무를 태만히 하였다. 그 결과 최종평가 및 채용결정 권한이 있는 am의 개최 없이 C의 채용이 결정되고 통보되었다.

3) G 차장의 경우

공사파견 해외근무자 G 차장은 2022년 3월 C㉔법인을 총괄하는 법인대표로 근무하면서 am 개최 없이 진행된 현지직원 C 채용 건을 승인하여 법인대표로서 직무에 태만하였다.

3. 출퇴근 시간 미준수

가. 관계규정 및 판단기준

C㉔법인 「Work Regulation」 제4조에 따르면 통상근무자의 근무시간은 월요일부터 금요일까지 오전 9시부터 오후 6시이며, 점심시간은 오후 1시부터 2시이다.

따라서 C㉔법인 대표는 법인 총괄 업무수행을 위해 「Work Regulation」에서 정한 근무시간을 준수하여야 한다.

3) ㉔장(E 과장), ㉔ 회계사(O), ㉔ 인사담당매니저(P)

나. 감사결과 확인된 문제점

공사과건 해외근무자 G 차장은 2021년 하반기 C○법인의 법인대표로 근무하면서 주말 장거리 출퇴근 시 이용하는 버스시간 변경을 사유로 월요일 출근 시 10~15분 지참하였으며 금요일 퇴근 시 약 1시간 30분 일찍 퇴근하여 법인 총괄관리자로서 직무에 태만하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

① D 부장은 현지직원 A의 채용 시 am. 정족수 조건을 충족하지 못하였다는 사실에 동의하였다. 다만, 당시 am. 위원은 5명(㉠장, ㉡장, ㉢장, ㉣장 및 ㉤장)이었으며, 이 중 ㉢장은 질병치료를 위해 한국에 체류 중이었고 ㉡장은 코로나 상황으로 인한 재택근무 중이어서 am. 정족수 조건 만족이 어려웠다는 의견을 제시하였다.

그러나 D 부장은 am. 일정을 조정하거나 재택근무자가 온라인으로 am에 참여하도록 하는 등 ㉠장으로서 적절한 조치를 취할 수 있었다.

② E 과장은 현지직원 B의 채용 시 am. 정족수 조건을 충족하지 못하였다는 사실에 동의하였다. 다만, 코로나 상황으로 재택근무를 실시하던 기간이어서 정족수 미달의 am. 개최는 불가피했다고 진술하였다.

그러나 E 과장은 am. 일정을 조정하거나 재택근무자가 온라인으로 am에 참여하는 등 ㉠장으로서 적절한 조치를 취할 수 있었다.

③ E 과장은 현지직원 C의 채용 시 am.를 생략하였다는 사실에 동의하였다. 다만, C○법인 「HR Recruitment and Hiring Manual」 제7.2조 3)항에 따라

후보자가 한명인 경우에는 CEO또는 CFO의 결정으로 면접(interview)을 생략할 수 있고, 면접이 생략된다면 am의 실질적 역할이 없어 am를 개최하지 않고 현지 직원을 채용할 수 있다고 판단하였다고 진술하였다.

그러나 해당 현재직원 채용 시 am에 의한 면접은 없었으나, ㉔ 직원 3인에 의한 면접이 시행되어 면접이 생략되었다고 볼 수 없다.

한편, 동 규정 제8조는 am가 적합한 후보자가 없다고 판단하는 경우 헤드헌트 업체(Headhunter agency) 또는 아웃소싱에 의해 후보자를 추천을 받을 수 있도록 정하고 있다.

따라서 후보자가 한명인 것을 사유로 동 규정 제7.2조 3)항에 따라 면접이 생략되더라도 am는 여전히 최종평가(final evaluation) 및 채용결정(issuing of decision)의 권한이 있으며 해당 단독 후보자가 부적합하다고 판단할 수 있는 등 실질적 역할이 없다고 할 수 없다.

④ G 차장은 현재직원 C의 채용과 관련하여 규정에 따라 절차가 진행되고 있는지 ㉔장에게 구두 확인하였고 문제가 없다는 답변을 들었다고 진술하였다. 그러나 해당 현재직원 채용 건은 am를 생략하고 진행되었으며 am 생략 사실이 명확히 기술되어 있는 관련 문서에 서명하는 등 법인대표로서의 직무에 충실했다고 할 수 없다.

또한, G 차장은 코로나 상황으로 주말 장거리 출퇴근 시 이용하는 버스 시간표가 변경되어 불가피하게 출퇴근 시간을 준수할 수 없었다고 진술하였다. 그러나 해당 버스 시간은 예측 불가한 일회성 사건으로 변경 운영된 것은 아니었고 2021년 하반기 일정 기간 동안 지속적으로 변경 운영되어 불가피하게 출퇴근

시간을 미준수 하였다고 볼 수 없다.

징계요구 양정

am.는 팀장 4인 이상으로 구성되어 면접(interview), 최종평가(final evaluation) 및 채용결정(issuing of decision)의 역할을 수행하는 C㉔법인 현지직원 채용의 최종의사결정 기구이다.

㉔장으로서 C㉔법인 「HR Recruitment and Hiring Manual」를 위반하여 am.를 개최하지 않고 현지 직원을 채용한 E 과장의 업무처리는 C㉔법인 현지 직원 채용 공정성을 현저히 침해할 수 있는 업무 태만 사항이다.

또한, 별도의 조치 없이 정족수 조건을 만족하지 않고 am.를 개최한 것 역시 ㉔장으로서 적절하지 못한 업무 태만 행위이다.

위와 같은 사실들을 고려할 때, 과장 E에게 징계(경징계) 처분이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

○장은

- ① C㉔법인 현지 직원 충원 규정을 위반하여 정족수 미달의 am.를 개최하고 am. 없이 현지 직원 채용을 결정하여 ㉔장으로서 업무에 태만한 E 과장에게 징계처분(견책) 하시고, (징계)
- ② C㉔법인 현지 직원 충원 규정을 준수하지 않고 결정된 현지 직원 채용 건을 승인하고 출퇴근 시간을 준수하지 않아 법인대표로서 업무에 태만한 G 차장에게 경고 조치하시고, (경고)

③ ㄷㄷ법인 현지 직원 충원관련 규정을 준수하지 않고 정족수 미달의 ㅅㅅ를 개
최하여 ㄹ장으로서 업무에 태만한 D 부장에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주
의)

[관련자]

○ \$

부장 D

☎ ₩

과장 E

해외법인 ㄷㄷ

차장 G